

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘÍZNÁNÍ DÁVKY

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC (§ 2 ODS. 3 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 111/2006 SB.)

Správní orgán I. stupně:	Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí oddělení hmotné nouze, Železničního vojska 1349, 757 01 Valašské Meziříčí ID DS: 7gezp2g
Odvolací orgán:	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek a LPS pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín / Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2 ID DS: xzabm44
Napadené rozhodnutí:	Rozhodnutí Úřadu práce ČR č. j. 64580/2026/VME ze dne 02. 09. 2026 (vypraveno 03. 09. 2026) Sp. zn.: UP/433350/2026/HN Oprávněná úřední osoba: Barbora Nováková (vedoucí: Mgr. Michala Zimková)
Odvolatel (účastník):	Stanislav Pasztorek, nar. 17. 07. 1983, trvale bytem Bří Podmolů 441, 756 63 Křhová T.č. bez přístřeší (nucený pobyt na ulici po vypršení K2) ID DS: 5hzq8ub Tel.: 728 511 322
Společně posuzovaná:	Martina Pasztorková, nar. 29. 04. 1993 (manželka, OZP – invalidní důchod II. stupně, těžká epilepsie)

Předmět podání a naléhavost: Odvolatel napadá v celém rozsahu výrok i odůvodnění rozhodnutí Úřadu práce ČR č. j. 64580/2026/VME ze dne 02. 09. 2026. V důsledku tohoto nezákonného rozhodnutí jsou manželé od 03. 09. 2026 a k dnešnímu dni 04. 09. 2026 nuceni přespávat na ulici bez financí na ubytování, stravu a nezbytnou dietu, v akutním ohrožení života těžce nemocné manželky.

I. VČASNOST ODVOLÁNÍ

Napadené rozhodnutí bylo odvolateli doručeno do datové schránky dne 03. 09. 2026. Odvolání je podáváno dnes 04. 09. 2026, tedy v zákonné lhůtě 15 dnů od oznámení dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

II. ODVOLACÍ DŮVODY A VĚCNÝ ROZBOR VAD ROZHODNUTÍ

1. Závažná procesní vada: Rozhodnutí před uplynutím lhůty a ignorování spisu (§ 36 odst. 1 a 3 SŘ)

Dne 01. 09. 2026 doručil Úřad práce odvolateli Výzvu č. j. 64317/2026/VME, ve které mu stanovil procesní lhůtu 8 dnů k doložení údajů o pobytu manželky a vysvětlení příjmů. Odvolatel obratem téhož dne (01. 09. 2026) odeslal do datové schránky ÚP podání „Oprava, vysvětlení a odstranění nedostatků k výzvě ze dne 01. 09. 2026“, obsahující čestné prohlášení o pobytu a objasnění administrativního omylu u kódů příjmů (oba jsou nezaměstnaní v evidenci ÚP bez jiných příjmů).

Oprávněná úřední osoba Barbora Nováková toto podání zcela ignorovala a již dne 02. 09. 2026 (podepsáno 03. 09. 2026) vydala zamítavé rozhodnutí. Správní orgán rozhodl v otevřené 8denní lhůtě bez vypořádání doručeného podání, čímž hrubě porušil § 36 odst. 1 a 3 správního řádu a zatížil řízení neodstranitelnou vadou zakládající nezákonnost a nepřezkoumatelnost.

2. Vnitřní rozpornost: Úřadem zjištěný nulový příjem vs. svévolné neuznání hmotné nouze (§ 68 odst. 3 SŘ)

Správní orgán na stranách 1 a 2 rozhodnutí na základě vlastních šetření výslovně a jednoznačně konstatuje:

- Příjem žadatele v měsíci srpnu 2026 činil 0,- Kč; příjem manželky v srpnu 2026 činil 0,- Kč.
- Žadatel ani manželka nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek a nemají žádný bankovní účet.
- Finanční prostředky rodiny nepřesahují částku 1 000,- Kč (fakticky 0,- Kč).

Ačkoliv správní orgán sám úředně ověřil totální nemajetnost manželů, na straně 3 svévolně uzavřel, že žadatele „neuznává osobou v hmotné nouzi dle § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb.“. Výrok je v přímém logickém rozporu s odůvodněním i skutkovými zjištěními, což činí rozhodnutí zcela nepřezkoumatelným dle § 68 odst. 3 správního řádu.

3. Nezákonný formalismus: „Neaktuální měsíc“ a odmítnutí ubytovny pro „absenci právního titulu“

Správní orgán odůvodnil zamítnutí tím, že ubytování v K2 bylo uhrazeno do 02. 09. 2026, a proto v srpnu 2026 potřeba netrvala, zatímco na období od 02. 09. do 16. 09. 2026 nelze dávku přiznat, jelikož září je údajně „neaktuální měsíc“ a potvrzení ubytovatele „není právním titulem k bydlení“. Tyto závěry jsou v příkrém rozporu se zákonem:

- **Preventivní povaha MOP (§ 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb.):** Mimořádná okamžitá pomoc je určena k odvrácení bezprostředně hrozící vážné újmy (vyhození na ulici). Žádost podaná dne 26. 08. 2026 legitimně řešila situaci bezprostředně navazující na 02. 09. 2026. Formální výklad ÚP přímo způsobil, že odvolatel s nemocnou manželkou skončili od 03. 09. 2026 na ulici.
- **Absurdita požadavku na „právní titul k bydlení“:** Poskytování přechodného ubytování na ubytovně se řídí smlouvou o ubytování podle § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 111/2006 Sb. pro dávku MOP žádný nájemní titul k bytu nevyžaduje. Předložené potvrzení ubytovatele s kalkulací a razítkem je plnohodnotným podkladem pro vyplacení dávky.

4. Akutní ohrožení života na ulici a ignorování zdravotního stavu a diet (čl. 31 Listiny)

Správní orgán má ve svém spise úředně doloženy závažné zdravotní diagnózy obou manželů, které však při svém rozhodování naprosto ignoroval:

- **Martina Pasztorková (manželka):** Je osobou se zdravotním postižením (invalidita II. stupně) s nálezem kavernomu mozku a těžkou farmakorezistentní epilepsií. Pobyť na ulici, chlad, stres a spánková deprivace vyvolávají bezprostřední riziko sériových záchvatů a epileptického statusu ohrožujícího život.
- **Stanislav Pasztorek (odvolatel):** Po propuštění z nemocnice po selhání jater (dg. K76.9, bilirubin 282 $\mu\text{mol/l}$) má lékařsky nařízenou přísnou jaterní dietu. Na ulici bez financí je dodržování diety nemožné, což vede k akutnímu zhoršení jaterních funkcí.

Vytlačení těchto osob na ulici postupem Úřadu práce ČR představuje hrubé porušení **čl. 31 Listiny základních práv a svobod** a zakládá naplnění znaků neposkytnutí pomoci podle **§ 168 trestního zákoníku**.

III. ODVOLACÍ NÁVRH

S ohledem na prokázanou nezákonnost, věcnou nesprávnost a procesní zmatečnost napadeného rozhodnutí odvolatel navrhuje:

1. Aby **správní orgán I. stupně** podle **§ 87 správního řádu** v plném rozsahu vyhověl tomuto odvolání v rámci **autoremedury** a vydal nové rozhodnutí, kterým dávku Mimořádné okamžité pomoci ve výši 30 000,- Kč na ubytování, výživu a dietu přizná a neprodleně vyplatí v hotovosti na pokladně ÚP;
2. Pokud **správní orgán I. stupně** autoremeduru neuplatní, aby **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** jako odvolací orgán podle **§ 90 odst. 1 písm. a) nebo b) správního řádu** napadené rozhodnutí Úřadu práce ČR č. j. 64580/2026/VME ze dne 02. 09. 2026 **ZRUŠILO a věc vrátilo správnímu orgánu I. stupně k novému projednání se závazným právním názorem, popřípadě rozhodnutí ZMĚNILO a dávku MOP přímo přiznalo.**

Ve Valašském Meziříčí dne 04. 09. 2026

Stanislav Pasztorek (odvolatel – žadatel) | **Martina Pasztorková** (společně posuzovaná manželka, OZP)

Podání je vyhotoveno a odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky odvolatele (ID DS: **5hzq8ub**) s právními účinky vlastnoručního podpisu podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.